

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 835/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายนิคมหรือแข่ง ถมย่า

จำเลย

นายนิคมหรือแข่ง ถมย่า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 216

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 62

ความว่า จำเลยมีความประสงค์ขอคัดสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำให้การพยานโจทก์ทุกปากในคดีนี้เพื่อนำไปอ้างอิงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยมอบฉันทะให้นักโทษชายสุรศักดิ์ แสงสิทธิ์ เป็นผู้คัดให้ ขอศาลได้โปรดส่งหลักฐานสำนวนคดีนี้ไปยังศาลอาญาพร้อมแจ้งให้ศาลอาญาออกหมายเบิกตัวนักโทษชายสุรศักดิ์ไปศาลเพื่อคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวมีกำหนด 3 วันด้วย และเนื่องจากจำเลยยังไม่สามารถติดต่อญาติเพื่อจะให้ญาติว่าจ้างทนายความดำเนินคดีในชั้นฎีกาได้ จึงขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 10 วัน นับแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะของจำเลยคัดสำเนาเอกสารแล้วเสร็จ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี จำคุก 22 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2530

จำเลยฎีกา โดยทนายจำเลยเป็นผู้ยื่นฎีกา (อันดับ 73)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76)

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ทนายจำเลยได้ยื่นฎีกาไปแล้วโดยจำเลยอาจจะยังไม่ทราบ จึงสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้น (ศาลอาญา) เปิดตัวจำเลยมาสอบถามว่า จำเลยยังติดใจฎีกาอยู่หรือไม่ (อันดับ 79) ศาลชั้นต้น (ศาลอาญา) ได้สอบถามจำเลยแล้ว จำเลยแถลงขอถอนฎีกาฉบับที่ทนายจำเลยได้ยื่นไว้ต่อศาล โดยไม่ติดใจจะยื่นฎีกาเอง (อันดับ 80)

คำสั่ง

จำเลยไม่ประสงค์จะยื่นฎีกาเอง แต่ขอถอนฎีกาฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2530 ซึ่งทนายจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อฎีกาและเรียงเป็นฎีกาของจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลย ให้ยกคำร้อง

จำเลยไม่ประสงค์จะยื่นฎีกาเอง แต่ขอถอนฎีกาฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2530 ซึ่งทนายจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อฎีกาและเรียงเป็นฎีกาของจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลย ให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ